FALLBEISPIEL HOBEL & Leim (Tischlerei) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung





Die Hobel & Leim KG ist sehr erfolgreich. Hobel und Leim planen eine weitere Expansion, und zwar wollen sie ins Exportgeschäft einsteigen. Sie planen ihre Produkte (high quality furniture from Austria) nun auch in den USA anzubieten. Dazu benötigen sie aber wesentlich mehr Kapital, als sie derzeit zur Verfügung haben. Prinzipiell haben sie die folgenden Möglichkeiten:

- **Aufnahme von Fremdkapital:** Der Bank ist allerdings das Risiko bei der derzeitigen Eigenkapitalbasis zu hoch.

- **Zuführung von Eigenkapital:**
  - Hobel und Leim haben bereits ein ansehnliches Privatvermögen erwirtschaftet. Gerade deshalb ist ihnen aber das Risiko dieses zu verlieren zu groß: der unsichere Dollarkurs könnte unerwartet zum Ruin des Unternehmens führen.
  - Eine weitere Möglichkeit wäre die Aufnahme eines weiteren Komplementärs oder Kommanditisten: ein großer Holzhändler würde gerne mitmachen. Er ist bereit, eine hohe Summe zu investieren, möchte aber auch Mitspracherechte, da er glaubt, selbst der beste Unternehmer zu sein. Hobel und Leim wollen aber niemanden, der ihnen „dreinredet“.

Hobel und Leim kommen überein, dass es am günstigsten wäre, das Geld selbst aufzubringen, allerdings wollen sie gleichzeitig ihre Haftung beschränken – sie wandeln daher die KG in eine GmbH um.

Eine GmbH ist eine Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Als juristische Person benötigt eine GmbH Organe, die für sie tätig sind (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Generalversammlung).

⇨ **Geschäftsführung**:
Die Geschäftsführer sind Angestellte der GmbH und vertreten diese bei allen Arten von Geschäften. Sie repräsentieren die Gesellschaft nach außen.
Im Fall der Tischlerei Hobel übernehmen Herr Hobel und Herr Leim gemeinsam

die Geschäftsführung. Es könnte aber auch irgendeine andere Person Geschäftsführer werden, die dazu fähig ist.

⇨ **Aufsichtsrat**:
Kontrollorgan, das aber einer bestimmten Größe eingerichtet werden muss. Ein Aufsichtsrat ist verpflichtend ab:
- einem Stammkapital von € 70.000,-- und mehr als 50 Gesellschaftern oder
- mehr als 300 Arbeitnehmern im Durchschnitt des letzten Jahres

⇨ **Generalversammlung**:
Versammlung aller Gesellschafter, die mit einer Stammeinlage am Stammkapital beteiligt sind.
Im Fall der neu gegründeten Hobel & Leim GmbH besteht die Generalversammlung aus folgenden Personen: Hobel, Leim, Beischlag, Zangerl und Zimmerl

⇨ **Stammkapital**:
Das Eigenkapital einer GmbH heißt Stammkapital und wird durch Stammeinlagen der Gesellschafter aufgebracht. Diese können ungleich groß sein.
Das Stammkapital muss mindestens € 10.000,-- betragen und kann zur Hälfte aus Sacheinlagen bestehen. Mindesthöhe einer Stammeinlage: € 70.--.

Beantworten Sie bitte mit Hilfe des Textes sowie des Buches (S. 39 ff.) die folgenden Fragen:

1. Welche Vorteile bietet die GmbH?

⇨ Beschränkung der Haftung
⇨ Gesellschafter haften nicht persönlich für Schulden der Gesellschaft
⇨ Kein Wettbewerbsverbot
⇨ Trennung von Kapitalanteil und Mitarbeit möglich
⇨ Gründung durch eine Person möglich

2. Welche Nachteile bietet die GmbH?

⇨ Mehr Kapital muss aufgebracht werden
⇨ Geringere Kreditfähigkeit bei kleinen GmbHs
⇨ Übertragung von Anteilen bzw. Aufnahme von neuen Gesellschaftern muss durch Notar erfolgen
⇨ Höhere Gründungskosten – v.a. bei traditioneller Gründung
⇨ Pflicht zur doppelten Buchführung

3. Ist für die Hobel & Leim GmbH eine vereinfachte Gründung möglich, oder ist eine traditionelle Gründung erforderlich?
Es ist eine traditionelle Gründung erforderlich, weil es sich nicht um eine Ein-Personen-GmbH handelt. D.h. ein Notar muss die Gründung bestätigen. Eine vereinfachte Gründung geht online über das Unternehmerserviceportal (USP).

4. Was ändert sich für Hobel und Leim hinsichtlich
   a. Geschäftsführung: wird von der Generalversammlung bestellt; ruft einmal jährlich die Generalversammlung ein; vertreten die GmbH nach außen;

berichtet dem Aufsichtsrat (sofern vorhanden)

b. Kontrolle: evtl. gibt es einen Aufsichtsrat als Kontrollorgan: wenn Stammkapital > € 70.000 und mehr als 50 Gesellschafter; oder Zahl der AN > 300; oder wenn es Satzung vorsieht,
Generalversammlung bestellt die GF und wählt bei größeren GmbHs den Aufsichtsrat;
außerdem beschließt die GV über Kapitalveränderungen, Umwandlung bzw. Auflösung

c. Gewinnverteilung: Gewinn wird gemäß der Höhe der Stammeinlage der einzelnen Gesellschafter verteilt

d. Besteuerung der ausgeschütteten Gewinne: Gesamtgewinn unterliegt der Körperschaftssteuer (KÖSt) von 23%, ausgeschüttete Gewinne dann noch 27,5% KESt. -> gesamtsteuerliche Belastung 44,175%
-> vgl. Buch S.41

5. Wie wird man Gesellschafter einer GmbH bzw. wie kann man eine Stammeinlage erwerben?
durch Eintragung der Stammeinlage ins Anteilsbuch; erfolgt durch einen Notar – daher auch Übertragung der Geschäftsanteile nicht ganz einfach
außerdem muss die Generalversammlung Kapitalveränderungen beschließen
Bei Einpersonen-GmbHs: vereinfachte Gründung – online, ohne Notar